

도박문제 없는 마을 만들기

청소년 도박문제 예방
재정법률 이야기



CONTENTS

Part I 청소년 도박문제 재정·법률 상식

재정 상식	03
법률 상식	06

Part II 사례로 보는 청소년 도박문제 재정·법률 Q&A

재정 Q&A

재정사례1. #대리입금에 #수고비, #지각비까지 결집을 수 없이 빚이 커져요.	09
재정사례2. #친구에게 도박 빚을 졌는데, 어떻게 정리해야 할지 모르겠어요.	11
재정사례3. #도박빚을 안갚으면 #신용불량자를 만든다고 하는데 #청소년도 신용불량자가 될 수 있나요?	13
재정사례4. #왜 도박으로 돈을 딸 수 없다고 말하는거죠?	15
재정사례5. #부모님께서 한 번만 돈을 갚아주시면 다시는 도박 안할 수 있을것 같아요.	17

법률 Q&A

법률사례1. #댓글알바라고 했는데 #불법도박 홍보라고요?	19
법률사례2. #인증번호만 알려준건데 제가 #불법도박을 했다구요?	21
법률사례3. #웹툰 모아보기 사이트 배너 따라서 #불법스포츠도박사이트 들어갔다가 #먹튀 당했어요.	23
법률사례4. #기소유예? 불법도박으로 적발되면 의무적으로 참여해야하는 프로그램이 있나요?	25
법률사례5. 미성년자인데 #불법 스포츠 도박 메신저에 접속했습니다. 법적 문제가 될까요?	09

Part III 도움받을 수 있는 곳

한국도박문제예방치유원	31
■ 상담채널	31
■ 온라인 자기치유	32
■ 온라인 자기점검	32



Part I

청소년 상담자가 알아두어야 할 도박문제 재정·법률 이야기

- 재정·법률 상식
- 꼭 지켜야 할 재정·법률 원칙
- 즉각적으로 취해야 할 재정 조치



청소년 상담자가 알아두어야 할 재정 상식

아래의 내용을 기억하고 도박문제를 겪는 청소년과 가족들에게 안내해주세요!

“재정적 문제가 우선순위가 되지 않도록 해요”

**“대리변제는 답이 아니다!
스스로 책임지도록 도와주세요”**



“만약 내가 재정문제를 바로 잡을 수 있다면, 다시는 도박을 하지 않을 거야!”

여러분은 이런 말을 도박문제를 가진 청소년으로부터 여러 번 들어오셨을 것입니다. 그러나 재정문제는 도박행동에 따른 결과이지 원인이 아닙니다. 도박문제는 재정적 문제가 아니라 심각한 심리적 문제이기 때문입니다. 따라서 재정문제를 해결하는 것이 도박자의 충동을 끊는 것을 의미하지 않습니다.

가장 중요한 재정적 조치는 돈을 간절히 원하는 청소년의 금전적인 도움을 거절하는 것입니다.

특히 과거에 부모 등이 도박문제가 있는 청소년을 도와왔다면 거절하는 것이 더 힘들 수 있어요. 그러나 만약 거절하지 않는다면 도박문제가 있는 청소년, 가족, 또는 돈을 빌려준 사람들에게 더 큰 재정적 어려움이 초래될 수 있어요.

부모, 가족, 친구가 청소년에게 아래와 같이 말할 수 있도록 함께 연습해주세요.

“나는 너를 많이 생각해. 그리고 내가 할 수 있는 방법으로 너를 돕고 싶단다. 그렇지만 네가 다시 친구들이나 불법적인 업체로부터 돈을 빌린다면, 아빠, 엄마가 너를 도울 수 없어. 미안해. 너의 빚을 해결하는 데 엄마, 아빠가 더 이상 도움을 줄 수가 없어. 하지만 네가 원한다면, 네가 도박문제를 극복할 수 있도록 상담사나 치유 프로그램에 참여하는 것을 함께 해줄게.”

문제를 해결하기 위해 이럴 때 전문 상담사나 지지 모임을 통해 조언을 구할 수 있도록 정보를 제공해주세요. 특히 재정전문가의 조언을 얻을 때까지 중요한 재정적 결정이나 행동을 하지 않도록 조언해주세요. 특히 청소년의 금전문제의 경우 성인과 달리 개인적인 부채가 많이 있고, 복잡하게 얽혀 있는 경우가 많이 있어 청소년 혼자 문제를 해결 하기 보다 부모가 함께 부채리스트를 작성하고, 번제 계획 등을 세우는 것이 필요합니다.



도박문제를 가진 청소년 상담 시 알아두어야 할 재정 상식

아래의 내용을 기억하고 도박문제를 겪는 청소년과 가족들에게 안내해주세요!



“도박문제를 겪는 청소년의 돈 관리는 이렇게 해요”

1. 청소년의 돈관리(개인적인 측면)

- 도박문제가 있는 청소년에게 가족카드를 사용하게 허용하고 있다면 이를 취소하기
- 만약 직불 카드가 있다면, 비밀번호를 모르게 하여 ATM에서 돈을 꺼내 쓰지 못하게 막기
- 돈으로 환산할 수 있는 가치가 있는 물건을 개별 안전 금고에 숨겨서 보관하기
- 청소년이 주별로 용돈을 받아쓰도록 합의하고, 필요한 용돈도 도박자금으로 써버릴 유혹을 제거하기 위험이라고 설명하기

2. 청소년의 돈관리(환경적인 측면)

- 청소년을 대상으로 한 불법적 대출 제공에 대해 올바른 지식을 전달하고, 유혹이 될만한 정보 차단하기
- 채권자, 가족구성원과 친구들에게 도박문제가 있음을 알리고 그들에게 더 이상 돈을 빌려주지 말 것을 요청하기
- 청소년이 직접 채무 관계에 있는 사람들에게 전화하여 도박문제를 설명하고 30~45일 이내에 변제 계획을 설명하겠다고 약속할 것을 권유하기
- 청소년에게 자기 문제를 다른 가족이나 친구에게 설명하고 회복에 도움이 되도록 돈을 빌려주지 말라는 이야기를 할 수 있게 권유하기



“도박 관련 재정 상식을 참고해요!”

일반적으로 도박으로 재정적 문제가 발생했을 때 다음과 같은 도움이 필요합니다.

1. 도박문제를 인식하고 도박행위를 통해 이익을 취할 수 없음을 알게 해야 합니다.

도박문제가 발생하게 되면 재정적 문제 해결에 초점을 가지고 의사결정을 하게 되는 경우가 많이 있습니다. 부채를 해결하기 위해 가족이나 지인의 재산을 통해 채무를 상환하려는 행동들이 나타나게 됩니다. 따라서 도박문제 해소 없이 단순히 재정문제만 해결하게 되면 더 큰 재정적 손실을 가져옵니다.

2. 재정관리를 가족이 함께 합니다.

가족 등 가까운 조력자를 통해 본인의 소득, 지출, 자산, 대출 상환 등 전반적인 재정관리를 함께 하여 세세한 돈 관리가 필요합니다.

3. 구체적인 채무상환 계획을 가족과 함께 수립합니다.

사적채무와 금융기관채무등 채권자를 구분하여 부채 발생시기, 상환기간, 상환방법, 월상환액, 고려할 사항 등을 빠짐 없이 기록하여 현재 채무상환을 위한 계획을 세웁니다.



Tip. 채무상환 계획 시 고려사항

- 채무상환은 본인의 능력으로 정상상환이 가능한가?
- 채무조정 프로그램을 통한 상환이 가능한가?
- 외부의 조력이 필요한가?

4. 도박문제 재정관리의 기본원칙은 도박문제 해결에 도움이 되는 것입니다.

도박문제에서 벗어날 수 있다면 또래 관계, 학교생활, 외부의 평판, 높은 금융비용 등 2차적 요소는 중요하게 고려하지 않습니다.

Q. 청소년 상담자가 알아두어야 할 법률 상식 “청소년 도박문제, 불법입니다”



도박죄
(형법)



상습도박죄
(형법)



도박장소 등 개설죄
(형법)



복표발매, 중개,
취득죄(형법) 및
국민체육진흥법위반죄

“청소년도 처벌을 받습니다.”

14세 이상 19세 미만의 소년은 소년법에 따른 보호처분을 받는 경우가 많으나 형사미성년자(14세 미만)가 아니기 때문에 형사법원에 의한 형사처벌을 받을 수도 있습니다.

“지금 발각되지 않는다고 끝이 아닙니다”

공소시효에 따라 이미 성인이 되었다고 하더라도 학생 때 했던 도박 때문에 처벌받을 수 있습니다.

형사소송법 제249조 제1항 4호, 5호 - 공소시효 7년 또는 5년

도박죄, 상습도박죄, 도박장소 등 개설죄 - 5년

복표발매, 중개, 취득죄 및 국민체육진흥법위반죄는 - 7년

“이미 성인이 되었다면 소년법을 적용 받을 수 없습니다.”

도박을 하던 당시 청소년이었다라도, 재판 당시 성인이라면 소년법을 적용 받을 수 없습니다.



도박문제를 가진 청소년 상담 시 알아두어야 할 법률 상식



**도박자금 마련을 위해 하위 매물을 중고거래 사이트에 올린 후
돈은 받고 물건을 보내주지 않는 경우 사기죄(형법 제347조)로
처벌받을 수 있습니다.**

청소년의 경우, 도박자금 마련이 쉽지 않습니다. 그런데 인터넷에서 쉽게 구할 수 있는 이미지 사진을
마치 본인이 가지고 있는 물건인 것처럼 중고거래 사이트에 게시하여 구매희망자로부터 물건값을 받은
후 해당 물건을 보내주지 않아 사기죄로 형사고소 당하는 경우가 많습니다.

돈을 구하기 어려운 상황에서, 인터넷 활용은 손 쉬운 청소년들이 많이 범하는 범죄 형태입니다.

청소년의 경우 중고거래는 자제하도록 하고, 필요한 경우 부모님과 함께 중고거래를 하도록 하는 것이
바람직합니다.



**편의점 등 아르바이트를 하다 그 편의점에 있는 돈으로 도박한 경우
횡령죄(형법 제355조)나 절도죄(형법 제329조)로
처벌받을 수 있습니다.**

편의점 등에서 아르바이트를 하는 청소년들이 그 일하는 곳에 보관하고 있던 돈으로 불법스포츠포도박
등의 도박을 하다 점주에게 발각되어 형사고소를 당하는 경우가 있었습니다. 그 사안에서는 형사 합의도
문제되었는데, 피해자가 형사 합의금으로 너무나 많은 금액을 요구하는 경우가 종종 있습니다. 형사
합의의 경우, 그 금액은 피해 금액 정도에서 정해지는 것이 일반적이라는 점 참고하시기 바랍니다.



**불법 인터넷도박 사이트에 접속하여 도박을 하는 경우에도
도박이나 상습도박으로 처벌받습니다.**

인터넷도박 사이트를 이용한 도박의 경우, 수사기관에서 그 사이트 서버를 확인하게 되면 누가 언제
도박에 참여했고, 얼마 정도의 머니를 사용하였는지 확인할 수 있습니다. 수사기관에서는 그 사이트를
이용하여 도박한 사람들 중 참여횟수가 많거나 일정 정도 이상의 머니를 사용한 사람들을 대상으로
수사를 진행하여 연락하는 것으로 보입니다. 도박 사이트를 이용하여 도박한 경우, 그 자료가 그대로
서버에 남아 있기 때문에 있는 그대로의 사실을 그대로 진술하는 것이 바람직합니다.



**친구를 위해 본인 명의의 인터넷도박 사이트 계정을 만든 후,
그 친구로 하여금 그 계정에 접속할 수 있도록
아이디와 비밀번호를 알려주는 경우,
도박죄나 도박방조죄가 성립할 수 있습니다.**

친구와 함께 인터넷도박을 하다가 나중에는 친구의 부탁으로 본인 명의의 인터넷 도박 사이트의 계정을 만든 후, 그 친구에게 아이디와 비밀번호를 알려 주어 그 친구로 하여금 인터넷 도박사이트에 접속할 수 있도록 하는 경우가 있었습니다. 이 경우 인터넷 접속기록을 본다면 친구가 아닌 본인이 직접 도박을 한 것으로 인정되어 도박이나 상습도박으로 처벌받을 수 있습니다. 설령, 본인은 친구에게 계정을 만들어 준 것뿐이라는 사실이 밝혀져도 도박방조죄가 성립할 수도 있습니다. 그 어떤 경우에도 인터넷도박 사이트의 계정을 만들어서는 안 되겠습니다.



**통장 판매행위, 그 자체로 '전자금융거래법' 위반이며
경우에 따라서는 사기죄 또는 사기 방조죄로 처벌될 수 있습니다.**

도박자금 마련을 위해 본인 명의의 계좌를 개설한 후, 그 비밀번호, 통장, 카드 등을 판매하는 경우가 있습니다. 이러한 행위는 그 자체로 '전자금융거래법' 위반입니다.

그리고 판매한 그 계좌는 소위 '보이스피싱' 등의 사기범죄에 이용되고 있어, 그 사기범죄에 대한 공범이나 사기방조죄로 처벌될 가능성도 있습니다. 그러므로 그 어떠한 경우에도 계좌를 개설하여 다른 사람에게 그 비밀번호, 카드 등을 넘겨주어서는 안 됩니다.



**수사기관의 조사를 받는 경우, 조사 받기 전 사실관계를 정리하고
본인의 입장이 담긴 진술서를 미리 수사기관에
제출하는 것이 좋습니다.**

형사 고소를 당해 조사를 받는 경우, 그 조사 전에 사실관계와 입장을 정리하여 진술서로 작성한 후 수사기관에 제출하는 것이 좋습니다. 조사 전 경찰은 통상 고소인이 제출한 고소장 내용과 고소인이 진술한 내용만을 알고 있는 상태입니다. 그 고소인이 피고소인에 대해 좋지 않게 진술하였을 것은 당연합니다. 그러므로 수사기관에서 피고소인에 대해 선입견을 가지고 있을 수 있으므로, 조사 받기 전 미리 진술서를 제출하여 사실관계나 피고소인의 입장을 명확히 해 둘 필요가 있습니다. 공정한 조사를 받는 데 도움이 될 것입니다.

Part II

사례로 보는 청소년 도박문제 재정·법률 Q&A

재정 Q&A

재정사례1. #대리임금에 #수고비, #지각비까지 곁잡을 수 없이 빚이 커져요.

재정사례2. #친구에게 도박 빚을 졌는데, #친구들 사이에 돈 거래를 한 경우 돈을 꼭 갚아야 하나요?
#어떻게 빚을 정리해야 할지 모르겠어요.

재정사례3. #도박빚을 안갚으면 #신용불량자를 만든다고 하는데 #청소년도 신용불량자가 될 수 있나요?

재정사례4. 처음에는 도박으로 돈을 분명히 땀어요. 다시 해도 딸 수 있을 것 같은데...
#왜 도박으로 돈을 딸 수 없다고 말하는거죠?

재정사례5. #부모님께서 한 번만 돈을 갚아주시면 다시는 도박 안할 수 있을 것 같아요.

법률 Q&A

법률사례1. #댓글알바라고 했는데 #불법도박 홍보라고요?

법률사례2. #인증번호만 알려준건데 제가 #불법도박을 했다고요?

법률사례3. #웹툰 모아보기 사이트 배너 따라서 #불법스포츠포도박사이트 들어갔다가 #먹튀 당했어요.

법률사례4. #기소유예? 불법도박으로 적발되면 의무적으로 참여해야하는 프로그램이 있나요?

법률사례5. 미성년자인데 #불법 스포츠 도박 메시저에 접속했습니다. 법적 문제가 될까요?

대리입금에 수고비, 지각비까지 결집을 수 없이 빚이 커져요.

보도자료 살펴보기



국가기간뉴스통신사

연합뉴스

21. 10. 1

‘10만원 빚이 400만원으로’...청소년 올리는 고금리 대리입금

반대로 10대 A양은 지난해 대리입금으로 돈을 빌렸다가 곤욕을 치렀다. A양은 좋아하는 아이돌의 굿즈(상품)를 사고 싶었지만, 용돈이 부족해 SNS에서 접한 대리입금 업자로부터 10만 원을 빌렸다. 업자는 50%를 수고비(이자)로, 늦게 갚을 경우에는 시간당 1만 원을 지각비(연체료)로 요구했다. 높은 이자율을 감당하지 못한 A양은 다른 업자들로부터 돈을 빌려 '둘러막기'를 하다 결국 400만 원의 빚을 지게 됐다. 최근 SNS를 통해 10만 원 안팎의 소액을 단기간(2~7일)에 초고금리로 빌려주는 일명 대리입금(델입)으로 인한 피해가 이어지고 있다.

출처: 연합뉴스 <https://www.yna.co.kr/>

원문출처: '10만원 빚이 400만원으로'...청소년 올리는 고금리 대리입금(21.10.1.)

키워드 알아보기

대리입금(델입) · 수고비 · 지각비

대리입금 : 청소년에게 소액의 돈을 단기로 빌려주고 과도한 이자 등을 받는 고금리 사채 행위

델입 : 대리입금의 약어

수고비 : 대출금의 20~50%를 이자로 요구

*연이자 환산시 1,000% 이상으로 법정이자율(20%)을 과도하게 초과

지각비 : 대리입금으로 빌린 돈을 늦게 갚을 경우 시간당 1,000원 ~10,000원의 지각비를 부과 *연체료의 의미

※ 청소년 사이에서 고리대금 형태로 친구의 돈을 갈취하는 형태의 학교폭력으로

이어지기도 함

출처: 금융감독원 <https://www.fss.or.kr/>

Q.

어떤 재정 문제가 있나요?

도박에 쓴 돈이 얼마인지 모르겠어요.

대리입금에, 지각비, 수고비까지 곁잡을 수 없이 빚이 커져요.

A.

재정 Tip

우리가 한 달에 5만원 정도의 용돈을 받는다고 한다면 몇 만원 혹은 몇 십만원씩 하는 물건을 구매할 때 고민을 하게 됩니다. 꼭 그 물건을 갖고 싶다고 한다면 조금 시간이 걸리더라도 용돈을 모으거나 아르바이트를 하는 등 물건을 갖기 위한 노력을 합니다. 하지만 도박에 빠진 친구들은 도박자금으로 한 번에 몇 만원에서 하루에 수 십만원 까지도 쉽게 사용하는 것을 볼 수 있습니다. 이것은 우리 마음속에서 돈에 대한 개념이 다르게 작용하기 때문입니다.

도박자금을 써서 없애는 돈으로 생각하지 않고 더 많은 돈을 얻기 위한 일종의 투자로 생각하여 도박에 쓴 돈이 얼마인지 잘 알지 못하고, 감당하기 어려울 정도로 빚을 내서 도박을 하게 되는 것입니다.

도박 손실을 확인하기 위해서는 내가 도박을 시작하기 전에 갖고 있던 자산과 도박행동을 하는 동안 받은 용돈, 아르바이트 등의 수입 그리고 도박으로 인해 발생한 빚을 모두 정리, 계산하여 확인할 수 있습니다.

손실과 새로 생긴 빚을 정확하게 확인한다면 도박이 얼마나 큰 피해를 주었는지 알게 될 것입니다.

#친구에게 도박 빚을 졌는데, #친구들 사이에 돈 거래를 한 경우 돈을 꼭 갚아야 하나요? 어떻게 빚을 정리해야 할지 모르겠어요..

보도자료 살펴보기

중부일보

22.03.11

후배 폭행하고 도박 빚 씌운 10대 청소년들 경찰에 붙잡혀

후배에게 도박 빚을 씌우고 머리와 눈썹을 짖는 등 괴롭힌 10대 청소년들이 경찰에 붙잡혔다. A군은 최근 몇 달 동안 동네 후배인 중학생 B군을 폭행하거나 머리와 눈썹을 삭발하게 하는 등 괴롭힌 혐의를 받는다.

여기에 더해 또래들과 짜고 사기도박으로 B군에게 빚을 지게 한 뒤 이를 빌미로 B군 집 컴퓨터를 처분하도록 해 판매대금을 가로챈 혐의도 받고 있다.

출처: 중부일보 - 경기·인천의 든든한 친구(<http://www.joongboo.com>)

*출처: 후배 폭행하고 도박 빚 씌운 10대 청소년들 경찰에 붙잡혀(중부일보, 22.03.11)

키워드 알아보기

#사기도박 #도박 빚 #사기 #학교폭력 #갈취
#고금리 이자 #친구 도박 빚

성인에게 사기도박 피해를 입는 것 뿐만 아니라, 청소년들끼리 도박자금 마련을 위한 돈거래가 성행하고 있습니다. 심지어는 청소년들 사이에서 조직적으로 친구들 간 사기도박을 벌이고 빚을 지게 한 뒤, 이를 빌미로 돈을 요구하는 청소년 간 사기도박이 행해지기도 합니다. 빚을 갚지 못하면 높은 이자를 요구하여 도저히 감당할 수 없는 상태가 되거나, 휴대폰이나 신분증을 빼앗아 가는 행위, 폭행, 협박까지 가기도 하기 때문에 주의가 필요합니다.

Q.

어떤 재정 문제가 있나요?

성인이나 대부업체가 아닌 친구들 간에 돈 거래를 한 경우 빚을 어떻게 갚아야 하나요?

친구들 간 돈거래는 무효라고 하던데 돈을 꼭 갚아야 하나요?

A.

재정 Tip

우선 돈을 빌린 항목을 정리합니다. 항목은 일자, 금액, 채권자(돈을 빌려준 사람)로 간결하게 표로 만듭니다. 만약 언제까지 돈을 갚기로 약속하였다면 약속한 날짜도 함께 적습니다. **채무목록을 모두 작성하였다면 부모님 등 가족에게 알려 명확하고 구체적인 상황 계획을 세웁니다.** 매월 내가 받는 용돈, 혹은 아르바이트를 통한 소득 등으로 들어오는 돈 중 빚을 갚기 위한 금액을 결정하고 매월 내가 꼭 사용해야 하는 돈이 있다면 그 금액을 제외한 나머지 돈은 모두 빚을 갚기 위한 금액으로 정합니다. 도박으로 인해 스스로 돈관리가 어렵기 때문에 용돈 혹은 아르바이트 등의 소득을 가족이 직접 친구에게 보내주는 방법을 통해 내가 현금을 갖지 않고도 빚을 갚을 수 있는 방법을 찾습니다.

돈을 빌려준 친구들에게도 솔직하게 현재 상황을 알리고 매월 조금씩 꾸준히 돈을 갚아 나갈 것을 이야기 합니다.

미성년자의 경우 돈을 빌리고 빌려주는 과정에서 부모(친권자)의 동의가 없다면, 보호자가 거래를 취소할 수 있어 사실상 효력이 없습니다. 하지만 미성년자라고 하여도 돈을 빌리는 과정에서 사용목적과 다르게 사용하거나 갚을 능력 없이 돈을 빌린 경우 사기죄가 성립될 수 있습니다. 또한 돈을 빌린 청소년의 부모에게 반환의무를 요구하는 경우도 있어 빌린 돈을 무조건 안 갚는다는 생각은 잘못된 생각입니다. **매월 조금씩이라도 돈을 갚을 수 있게 구체적인 계획을 세우는 것이 매우 중요합니다.**

#도박빚을 안갸으면 #신용불량자를 만든다고 하는데 #청소년도 신용불량자가 될 수 있나요?

보도자료 살펴보기

경향신문

20.10.10

아이들은 “게임같이” 도박을 시작했다… 그리고 ‘빚의 노예’가 됐다

정문이 어머니는 ‘정문이가 돈을 안 갚고 연락이 없다’며 물어보는 건 안전한 편에 속한다고 했다. 집 앞으로 찾아와 몇 시간 동안 기다리며 문을 두드리거나, 새벽 3~4시에 불쑥 ‘돈 갚으라’는 문자를 보내는 경우도 있다. 정문이를 신용불량자로 만들겠다는 협박 아닌 협박도 한다.

출처 : 경향신문 <https://www.khan.co.kr/>

*출처: 아이들은 “게임같이” 도박을 시작했다…그리고 ‘빚의 노예’가 됐다(경향신문, 20.10.10)

키워드 알아보기

#불법추심 #협박 #신용불량자 #대리변제
#고금리 #작업대출

청소년들을 노린 고금리 작업대출이 성행합니다. 법정이자율을 초과하는 높은 이자를 요구하면서 자녀의 신변을 빌미로 협박을 하는 등 불법추심 등의 행위를 하기도 합니다. 보호자께서 당황하여 빚을 대리변제 하시면 청소년의 도박문제 치유에는 도움이 되지 않습니다. 따라서 전문가의 도움이 꼭 필요합니다.

Q.

어떤 재정 문제가 있나요?

빚을 갚지 않으면 우리 아이를 신용불량자로 만들겠다고
시도 때도 없이 찾아와서 협박을 해서 일상생활이 힘들 정도인데
빚을 갚는 것 말고는 방법이 없나요?

A.

재정 Tip

채무를 정상적으로 상환하지 못하고 오랜 기간이 경과되면 과거에 신용불량자로 등록되었습니다. 현재는 금융채무불이행자로 등록되어 금융기관과의 신용거래에서 불이익을 받게 됩니다.

다만 청소년의 채무는 거의 대부분 개인간 금전거래를 통해 발생하기 때문에 개인간 거래에서 상환이 늦어진다고 해서 바로 채무불이행등재가 되지는 않습니다.

개인간 채무에서는 6개월이상 상환을 하지 않을 경우 채무불이행자 명부 등재가 가능합니다. 개인간 채무의 채무불이행자 명부 등재는 법원의 판단이 필요하여 시간이 오래 걸리고 절차도 까다롭습니다. 판결문이나 금전소비대차 공정증서, 어음 공정증서 등을 보유한 채권자가 법원에 신청하여 진행되고 채무자의 의견도 들어야 하기 때문에 시간이 많이 소요됩니다.

따라서 **신용불량자로 만들겠다고 하여 바로 채무불이행자로 등재되는 것은 아닙니다.** 또한 채무불이행자 명부에 등재가 되어도 채무가 없는 금융기관으로 예금, 입출금, 체크카드 사용등은 모두 정상적으로 가능하여 과도한 공포심을 갖을 필요는 없습니다. **다만 채권자가 지금 명령 등 판결문이나 공정증서를 가지고 강제집행등을 실행할 수 있기 때문에 연체 발생되지 않게 관리하고 연체가 발생되었다 하더라도 구체적인 상환계획을 세워 조금씩이라도 빚을 갚아 나가는 것이 필요합니다.**

#처음에는 도박으로 돈을 분명히 땀어요.

다시 해도 딸 수 있을 것 같은데...

#왜 도박으로 돈을 딸 수 없다고 말하는거죠?

보도자료 살펴보기

SBS 연예뉴스

21.11.07

**[스브스夜] '그알' 도박중독자, "17세부터 11억 잃어"...
불법도박 사이트 운영자 "참가자, 절대 돈 딸 수 없는 설계"**

17살 때 처음으로 온라인 불법 도박을 접했다는 현수 군은 취재진이 만난 제보자들 중 가장 많은 돈을 잃은 케이스였다. 그는 "제가 지금까지 11억 정도 잃었는데, 저도 한 1, 2억 따고 싶어서 계속하다가 이렇게 된 거다"라고 말했다. 그리고 그는 11억이라는 돈은 부모님의 도움을 받거나 지인에게 빌리거나 해서 마련했다고 밝혔다. 한 달에 적게는 2천여만 원에서 많게는 8천여만 원까지 도박에 투자했다고 설명했다. ... 종략 ... 그는 불법 도박 사이트의 모든 것을 털어놓겠다고 했다. 짧은 시간 동안 업체를 키우는 데 한몫한 것이 청소년들이라 밝혔다. 그리고 그는 운영 업체가 수익을 내기 위한 조작이 존재한다고 말했다.

출처: sbs연예뉴스 <https://ent.sbs.co.kr/>

원문출처: [스브스夜] '그알' 도박중독자, "17세부터 11억 잃어"...불법도박 사이트 운영자

"참가자, 절대 돈 딸 수 없는 설계"(21.11.07)

키워드 알아보기

#도박 #확률 #한글 #사기 #Big Win

도박으로 돈을 크게 따는 경험(Big Win)을 하게 되면 강렬한 자국이 머릿속에 기억으로 남아있게 됩니다. 따라서 앞으로도 계속해서 돈을 딸 수 있을 것이라거나, 지금은 돈을 따지 못했지만 한 번만 크게 승리하면 모두 만회할 수 있다는 환상을 가지게 됩니다. 이것은 확률상, 운영구조상 불가능한 일입니다. 따라서 청소년들이 도박으로 돈을 딴 경험에 현혹되지 않도록 정확한 정보를 제공해 줄 필요가 있습니다.

Q.

어떤 재정 문제가 있나요?

처음에는 분명히 도박으로 돈을 땀어요.

왜 도박으로 돈을 벌 수 없다고 하는지 이해가 되지 않아요.

지금은 돈을 잃었지만 지난번처럼 크게 돈을 한 번 따면

바로 만회할 수 있는 것 아닌가요?

A.

재정 Tip

도박은 투자와 달리 돈을 얻는 사람이 있으면 반드시 잃는 사람이 있습니다. 이것을 제로섬 게임이라고 하는데 모든 참여자의 수익의 합이 항상 '0'이 되기 때문입니다. 하지만 도박은 참여자 외에 도박환경을 제공하는 도박제공자가 있습니다. 도박제공자는 도박 환경을 제공하며 도박자금의 일부를 수수료로 가져가게 됩니다. 도박장에서는 이 수수료를 포함하여 환급률을 정하게 되는데 예를 들어 환급률이 90%라고 한다면 도박장에서 도박을 하는 사람들이 100만원을 갖고 도박장에 방문했다면 도박장을 나설 때 90만원 정도 돌려 받게 됩니다. 만약 100만원을 갖고 환급률이 90%인 도박을 23일 동안 한다면 100만원은 23일후 1만원이 됩니다.

도박을 시작할 때 한, 두 번 혹은 여러번 행운이 따라주어서 이길 수 있고 수익을 가져갈 수도 있습니다. 하지만 **도박도 명확하게 수학적 확률이 적용되기 때문에 도박 횟수가 많아지고 기간이 길어질수록 이익을 얻은 확률은 급격히 사라지고 손실이 점점 커지게 됩니다. 결국 모든 돈을 잃게 됩니다.**

부모님께서 한 번만 돈을 갚아주시면 다시는 도박 안할 수 있을 것 같아요.

보도자료 살펴보기

① 중앙일보

22.7.4

회사 찾아온 중학생이 대뜸 "아들 도박빚 500만원 갚으세요"

지난해 김한모(가명)씨는 직장에서 망신을 당했다. 동료들과 점심을 먹고 여느 때처럼 일하는데 '아들 친구'라는 중학생 또래의 아이들이 찾아왔다. 사전 연락도 없이 갑자기 찾아온 손님에 당황하는 김씨에게 아이들은 "아드님이 우리에게 500만원을 빌렸는데 못 갚고 있으니, 아버님이 대신 갚아달라"고 말했다. 놀란 마음을 진정시키고 일단 아이들을 보낸 뒤 아들에게 차츰자종을 알아본 김씨는 큰 충격을 받았다고 한다. 아들이 온라인 불법 도박을 하다 친구들에게 손을 벌렸는데, 결국 원금에 이자까지 붙어나 갚지 못하게 됐다는 것이었다. "그렇다고 어떻게 아버지 직장까지 찾아올 수 있느냐"는 호통에 아들은 또 한번 놀라운 이야기를 했다. "나도 다른 친구 부모님 직장에 돈 받으러 갔었어."

출처: 중앙일보

원문출처: 회사 찾아온 중학생이 대뜸 "아들 도박빚 500만원 갚으세요"(22.7.4.)

키워드 알아보기

#대리변제 #불법추심 #협박 #신용불량자
#대리변제 #고금리 #작업대출

청소년 간, 그리고 청소년들을 노린 고금리 작업대출이 성행합니다. 법정이자율을 초과하는 높은 이자를 요구하면서 자녀의 신변을 빌미로 협박을 하는 등 불법추심 등의 행위를 하기도 합니다. 보호자께서 당황하여 빚을 대리변제 하시면 청소년의 도박문제 치유에는 도움이 되지 않습니다. 따라서 전문가의 도움이 꼭 필요합니다.

Q.

어떤 재정 문제가 있나요?

아이의 도박 빚을 갚으라고 시도 때도 없이 찾아와 협박을 해서 일상생활이 힘들 정도인데 부모가 대신 빚을 갚아줘야 하나요?

한 번만 빚을 대신 갚아주면 다시는 도박을 안하겠다고 하는데 믿어도 될까요?

A.

재정 Tip

도박채무의 특성상 짧은 기간에 여러 건의 채무가 생기게 됩니다. 채무의 규모가 감당하기 힘든 정도로 커지기 때문에 정상적인 상황이 어렵고 이로 인해 큰 스트레스를 받게 됩니다. 채무 상환 독촉의 두려움과 스트레스로 채무문제만 해결 된다면 도박을 하지 않을 수 있다는 생각을 하게 되고, 부모님이 도와주시면 한 번에 모든 문제가 없어질 기대를 하게 됩니다.

하지만 **재무관리 관점에서 외부 조력으로 한 번에 해결된 채무는 이후 상황을 더욱 악화시킬 수 있는 원인이 됩니다.** 돈을 빌려준 친구들(채권자) 입장에서는 비록 부모님의 조력으로 돈을 받긴 하였지만 돈을 한 번에 모두 갚아준 친구(채무자)는 좋은 대출 거래자로 생각될 것입니다. 이것은 이후 도박문제가 재발 되었을 때 더 많은 채무를 만들 수 있게 하고, 상황의 어려움을 겪지 않은 도박자는 부채 상황에 대한 두려움이 적거나 없기 때문에 이전보다 무분별하게 채무를 만들게 됩니다.

부모님의 조력은 도박자의 능력 범위에서 구체적인 상황계획을 수립하고 이를 지켜 나갈 수 있게 함께 관리하는 것이 다시 도박문제를 만들지 않는 가장 좋은 방법입니다.

보도자료 살펴보기

civic news

21. 8. 14

"문자 알바 주급 5만 원" 이런 광고에 속으면 범법자 된다... 방통위, 청소년 대상 불법 스팸 문자 전송 알바 모집 주의보

중고등학생을 대상으로 불법 스팸문자 전송 아르바이트가 극성을 부리고 있다.

방송통신위원회와 한국인터넷진흥원은 최근 중고생들을 유혹해 불법 문자 전송을 유도하는 신종 스팸전송 수법을 발견하고 청소년과 보호자의 각별한 주의가 필요하다고 밝혔다.

이러한 신종 스팸 세력은 '문자알바 주급 5만 원', '친구 섭외 시 추가 5천원' 등 손쉬운 알바라는 명목으로 중고생들을 모집한다고 한다. 방통위에 따르면, 특히 신종 스팸 세력은 신원을 숨기기 위해 해외에 서버를 둔 메신저 어플리케이션 '텔레그램'을 이용하는 등 치밀한 모습을 보이고 있다.

출처: CIVIC뉴스(<http://www.civicnews.com>)

<원문 출처: "문자 알바 주급 5만 원" 이런 광고에 속으면 범법자 된다...>

방통위, 청소년 대상 불법 스팸 문자 전송 알바 모집 주의보 (시빅뉴스, 21.8.14.)>

키워드 알아보기

#고액알바 #댓글알바 #SNS 알바
#문자알바 #텔레그램 알바

청소년들을 유혹하여 불법 문자 전송을 유도하는 신종 스팸전송 수법으로 '손쉬운 신종 아르바이트' 명목으로 청소년들에게 접근합니다.

이러한 신종 스팸 세력은 '문자알바 주급 5만원', '친구 섭외시 추가 5천원' 등의 내용으로 중고생들을 모집하며, 신원을 숨기기 위해 텔레그램을 이용하기 때문에 '텔레그램 문자 알바'로 불립니다.

출처: 방송통신위원회 <https://kcc.go.kr>

Q.

어떤 재정·법을 문제가 있나요?

불법도박 홍보인 줄 모른채 단순 아르바이트인 줄 알고 친구들에게 문자를 전송했어요. 이 경우에도 처벌을 받을 수 있나요?

불법도박 홍보인 줄 알면서, 다른 친구들에게 아르바이트를 권유하고 중간에 소개비를 받았어요. 어떤 문제가 생길 수 있나요?

A.

법을 Tip

문자를 전송한 경우, 일반적으로 그 전송을 하는 사람이 그 내용을 알고 보낼까요? 그렇지 않으면 그 내용도 모른 채 보낼까요? 문자 발신자는 그 내용을 알고 보내는 것이 일반적이지요. 그러므로 불법도박 홍보 문자를 전송하였다면, 질문자도 그 내용을 알고 보낸 것으로 판단되어 그에 따른 도박방조죄 등으로 처벌받을 수 있습니다. 실제 질문자가 그 내용을 알지 못했다고 항변할 수 있겠으나, 이는 상당히 이례적인 경우라 그 입증이 쉽지 않습니다. 문자 전송 횟수가 많아지면 그에 따른 처벌의 수위도 높아질 수 있어 당장 그 행위를 멈추어야 하겠습니다.

불법도박을 친구들에게 홍보하게 되면, 그 친구들이 도박을 하고 싶은 마음이 생기거나 도박을 하기 쉬워지겠죠? 그러므로 이런 행위는 도박교사죄나 도박방조죄가 성립할 수 있습니다.

보도자료 살펴보기

jtbc 뉴스

21.02.03

돈 6~7천 원에 개인정보 넘기는 학생들... '신종 학폭' 못 따라가는 어른들의 대응책

가해 학생이 피해 학생의 휴대전화 번호를 라이브스코어 사이트에 입력합니다. 피해 학생의 휴대전화에 인증번호가 가면, 그걸 달라고 합니다. 그리고 피해 학생의 휴대전화번호와 인증번호를 한번에 업자들에 넘깁니다. 대가로 하나당 6천~7천 원가량의 돈을 받습니다. ...중략...

아이들의 카카오톡 계정 역시 같은 방식으로 이 업자들에게 넘어갑니다. 업자들은 휴대전화 번호, 카카오톡 계정 등으로 불법 도박 사이트, 성 관련 사이트 등을 홍보합니다. 신고를 받아 계정이 차단되면 또다른 계정 사냥에 나섭니다.

출처: jtbc뉴스 <https://news.jtbc.joins.com>

원문출처: 돈 6~7천원에 개인정보 넘기는 학생들... '신종 학폭' 못 따라가는 어른들의 대응책 (JTBC뉴스, 21.02.03)

키워드 알아보기

#실시간 스포츠 스코어 중계사이트
#인증번호 #개인정보

청소년의 개인정보를 노리는 실시간 스포츠 스코어 중계 사이트, 불법도박사이트 알바가 성행하고 있습니다. SNS 메시지, 휴대전화 번호만 인증하면 건당 몇 천원~만원의 돈을 입금받을 수 있습니다.

복잡한 절차 없이 돈을 벌 수 있는 아르바이트라고 생각하여 친구, 지인의 인증번호를 모아서 친구들에게 넘기는 청소년들이 생겨나고 있습니다. 이 과정에서 특히 동급생이나 후배를 협박, 갈취하는 학교폭력으로까지 이어져 큰 문제가 되고 있습니다.

Q.

어떤 재정·법률 문제가 있나요?

선배가 계정을 키워야한다면 스포츠 실시간 중계 사이트 인증번호를 입력한다고, 제 핸드폰으로 가입한 인증번호를 받아갔어요.
무슨 홍보팀이라고 문자가 오는데 도대체 무엇을 홍보하는지 모르겠어요.
선배가 이 계정으로 나쁜 일을 하면 저에게도 피해가 오나요?
만약 그렇다면 학교폭력으로 신고할 수 있을까요?

A.

법률 Tip

그 선배는 질문자의 정보로 계정을 생성한 것이기 때문에 그 계정은 질문자의 것이 됩니다. 선배가 그 계정으로 불법행위를 하게 되면, 실제로 질문자가 한 것은 아니지만 **계정 자체가 질문자의 것이기 때문에 질문자가 그 불법행위를 한 것으로 오해받을 수 있습니다.** 그 때문에 선배가 행한 불법행위가 수사기관에 발각되는 경우, 수사기관은 1차적으로 질문자를 조사하게 될 것으로 보입니다. 그 수사과정에서 질문자는 “그 계정은 내가 사용하는 것이 아니라 선배가 사용하는 것이다”라고 항변할 수 있겠으나, 그 선배는 “난 그런 적이 없다”라고 해 버리면, 상당히 곤란한 상황에 처해집니다. 그 계정은 선배가 사용했다는 사실은 질문자가 입증해야 하는데, 그 입증이 쉽지 않기 때문입니다.

그리고 **계정 생성을 종용한 선배의 행동에 대해서는 당연히 학교폭력으로 신고할 수 있습니다.** 이런 상황이라면 빠른 시일 내에 선생님이나 부모님들께 도움을 요청하고 학교폭력 신고도 적극적으로 고려해 보는 것이 좋습니다.

**#웹툰 모아보기 사이트 배너 따라서
#불법스포츠도박사이트 들어갔다가 #먹튀 당하고,
#포털사이트에서 #해외축구 예측하고
#포인트를 받았어요.**

보도자료 살펴보기

OhmyNews

22.05.06

도처에 널린 '유혹'... 온라인 불법도박에 노출된 청소년들

가장 큰 문제는 이 온라인 도박의 '유혹'에 너무 쉽게 접근 가능할 수 있고 그 형태 또한 광범위하다는 것이다. 일례로 청소년들이 즐기는 한 웹툰 '모아보기' 사이트에 들어가보면, 사이트의 상단에는 항상 사설 토도 광고가 띄워져 있는 것을 볼 수 있다. ...중략... 또, 도박이 아닌 듯 하지만 사행성을 조장하는 것에는 별 차이가 없는 유사 이벤트들이 국내 대표적 포털사이트를 통해서도 진행되고 있었다. ...중략... 질문에 응답한 학생들은 공통적으로 온라인 스포츠도박, 일명 '사설 토도'를 주로 한다고 응답했으며, 사설 토도 외에도 그래프·파워볼(미국 복권) 등의 생소한 이름의 온라인 도박도 손 댄 것으로 나타났다.

출처: 오마이뉴스 www.ohmynews.com

원문출처: 도처에 널린 '유혹'... 온라인 불법도박에 노출된 청소년들(오마이뉴스, 22.05.06)

키워드 알아보기

**#웹툰 모아보기 사이트 #해외축구 예측
#OOO포인트 #먹튀**

청소년이 온라인 도박에 접근할 수 있는 경로가 다양합니다. 청소년이 즐기는 웹툰 모아보기 사이트 상단에 불법온라인도박 광고가 노출되어 있어 청소년들을 유혹합니다.

불법도박사이트로의 연결 뿐만 아니라 도박의 속성과 동일한 이벤트들이 국내 포털사이트들을 통해서도 진행됩니다. 해외축구 승부예측 이벤트에서 결과를 맞으면 실제 현금처럼 사용 가능한 포털사이트 포인트를 받을 수 있습니다. 이렇게 사행심을 조장하는 환경에 자주 노출될 경우, 불법스포츠도박에 빠지게 될 가능성이 높아집니다.

또한 청소년의 경우 불법도박사이트에서 배당금을 주지 않고 도망가는 '먹튀' 사례도 발생합니다.

Q.

어떤 재정·법률 문제가 있나요?

고등학생인데 불법스포츠투박을 해서 돈을 땔어요.

그런데 업체에서 돈을 주지 않고 먹튀를 당했어요.

부모님 모르게 이 사이트 신고할 수 있을까요?

저의 자녀가 도박을 하다가 먹튀를 당해서 5백만원을 잃고, 만회하려다가 더 큰 빚을 지게 됐다고 해요. 당장 이 돈을 갚지 않으면 경찰서에 신고를 한다고 하는데 부모인 제가 갚아주어야 하나요?

A.

법률 Tip

도박에서 이겼는데 업체에서 돈을 주지 않고 먹튀를 하면 상당히 화가 나겠지요. 그런데 도박사이트를 신고하게 되면, 통상 경찰 등 수사기관에서는 우선 신고자를 상대로 조사하면서 구체적인 사실관계를 확인하게 됩니다. 그 과정에서 수사기관에서는 신고자가 고등학생이라는 사실을 알게 될 것이고 통상 이런 경우 부모님에게 통보를 하게 됩니다.

도박하는 경우 돈을 따게 되더라도 곧바로 모두 잃게 됩니다. 그리고 도박행위를 중단하기 위해서는 질문자에게 외부적 자극도 필요합니다. 그러므로 **질문자에게 발생한 사실을 모두 부모님께 모두 말씀드리고 수사기관에 그 업체를 사기죄 등으로 신고하는 방안을 적극적으로 고려해 보는 것이 좋을 듯 합니다.**

특별한 사정이 없는 한, 자녀의 빚을 부모가 갚아 주어야 할 법적인 의무는 없습니다. 그러므로 자녀분께서 부담하게 된 빚을 갚아주어야 할 필요는 없습니다. 물론, 해당 사건과 관련하여 채권자는 부모님에게서라도 변제를 받게 되면 별다른 조치를 취하지는 않을 것입니다. 그러나 문제는 자녀분에게 있습니다. 많은 부모님들께서 ‘다시는 도박하지 않겠다’는 자녀분들의 말을 믿고 자녀분들의 채무를 변제해 주시는 경우가 많이 있는데, 대부분 후회를 하십니다. 그 자녀분들은 그 빚이 해결되면 더 큰 빚을 내서 또 다시 도박을 하는 경우가 많기 때문입니다. **본인의 행동으로 인해 발생한 문제는 본인 스스로가 해결하도록 하는 것이 바람직하다고 생각합니다.**

#기소유예? 불법도박으로 적발되면 의무적으로 참여해야하는 프로그램이 있나요?

보도자료 살펴보기

news 1
KOREA

21.7.26.

한탕주의 물드는 청소년들...도박 중독 '빨간불'

충북에 사는 고등학생 박모군(18)은 호기심으로 시작한 불법 온라인 도박 탓에 오랜 시간 고통을 겪고 있다. 박군은 친구를 따라 처음 돈을 걸고 본 스포츠경기에서 큰돈을 땀다. 생각지도 못한 돈이 생기자 쏘름이가 커졌고 자연스럽게 친구 사이에서 선망의 대상이 됐다. 베팅이 적중했을 때 밀려오는 짜릿함은 박군을 더 깊은 도박의 늪으로 밀어 넣었다. 돈을 많이 딸 때는 하루 180만원을 손에 쥐었다. 중독이 심해지면서 박군은 스포츠 도박보다 사행성이 큰 일명 '사다리 게임'까지 하게 됐다. 하지만 늘 그렇듯 도박의 끝은 파국이었다. 따는 돈보다 잃는 돈이 많아지면서 생긴 손실만 2500만원에 달했다. 학생 신분으로 감당할 수 없던 박군은 부모 돈을 훔치거나 물건에 손을 댔다. 도박 자금을 마련하려고 중고거래 사기도 서슴지 않았다.

실제 수년전 청주에서는 한 고등학생이 도박 자금을 마련하려고 부모가 모아둔 아파트 중도금을 훔쳤다. 음성에서는 바카라를 비롯한 카지노 도박에 빠진 고등학생이 중고 물품 사기를 벌이다 입건, 경찰에서 기소유예 처분을 받기도 했다.

출처: news1뉴스(<https://www.news1.kr/>)

원문출처: 한탕주의 물드는 청소년들...도박 중독 '빨간불'(news1뉴스, 21.7.26)

키워드 알아보기

#불법스포츠 도박 # 사다리 # 바카라

청소년이 많이 하는 도박의 종류로 불법스포츠도박, 사다리, 바카라 등이 있습니다. 이러한 도박의 이름이나 이미지를 기억해두고, 청소년들이 이러한 용어를 사용한다면 주의 깊게 살펴봐야 합니다.

Q.

어떤 재정·법을 문제가 있나요?

제가 지금 중학생인데 불법도박을 했어요.

입출금금액은 350만원 정도이고, 거의 매일 했어요.

벌은 어떻게 받나요? 친구들말로는 기소유예라는게 있다던데 그게 뭔가요?

저희 학교 학생이 불법도박을 했다고 해요.

혹시 도박문제로 인한 치료나 프로그램 참여에 의무적으로

참여하도록 할 수 있나요?

A.

법률 Tip

중학생이라 하더라도 도박을 한 경우 처벌을 받게 됩니다. 이 경우 소년법에 따라 법원 소년부에 따른 보호처분을 받는 것인지, 아니면 형사법원에 따른 형사처벌을 받게 되는 것인지 차이가 있을 수 있습니다. 물론, 법원 소년부나 형사법원에까지 가지 않고 기소유예 처분을 받을 수도 있습니다. 기소유예 처분은 범죄 혐의가 인정되어 공소제기가 가능함에도 불구하고 피의자의 연령 등 제반 사항을 참작하여 공소제기까지 필요하지 않다고 인정되는 경우에 행하는 처분으로 불기소처분의 한 종류입니다. **검찰에서 조건부로 기소유예처분을 하는 경우도 있는데, 최근 그 조건 중 하나로 도박중독예방 상담 교육을 조건으로 하는 경우도 있습니다.** 그러므로 청소년이 도박으로 문제가 되는 경우, 본인의 잘못을 진실되게 진술하고 반성하는 모습, 향후 도박을 절대로 하지 않고 도박중독예방 상담도 성실하게 받겠다는 내용 등 다짐이 담긴 반성문을 수사기관에 제출해 볼 필요가 있습니다.

도박문제로 인한 치료나 프로그램에 의무적으로 참여하도록 하는 방법은 없습니다. 다만, 검찰로부터 도박중독예방 상담 교육 조건부 기소유예 처분을 받는 경우, 최종적으로 불기소처분을유지하기 위해서는 성실히 교육에 임하여야 할 것입니다.

#불법 스포츠 도박 메신저에 접속했어요. 법적 문제가 될까요

보도자료 살펴보기

법률 방송 뉴스

21.12.08.

미성년자인데 불법 스포츠 도박 메신저에 접속했습니다. 법적 문제가 될까요?

저는 스포츠팀 운영에 관심 있는 미성년자입니다. 제가 1년 전 우연히 메신저 오픈 채팅방 중에 스포츠 분석 방이라는 곳을 보게 됐는데요. 불법 도박인지 모르고 들어가게 됐는데 10분 뒤에 느낌이 안 좋아서 바로 나왔습니다. 아무런 베팅이나 도박은 하지 않고 인사만 하고 나서 조금 있다가 바로 이상해서 나왔는데요. 제가 문제가 될 만한 행동을 한 건지 궁금합니다.

출처:법률방송뉴스

원문출처:“미성년자인데 불법 스포츠 도박 메신저에 접속했습니다. 법적 문제가 될까요” (법률방송뉴스, 21.12.08)

키워드 알아보기

#불법도박 #가족방 #오픈채팅방
#카톡 #가입 #문의 #상담

불법도박 정보를 공유하고, 사이트를 홍보하는 수단으로 모바일 메신저가 악용되고 있습니다. 특히 많이 활용되는 오픈채팅방은 별도의 인증절차 없이 미성년자도 입장할 수 있기 때문에 청소년들이 손쉽게 접근할 수 있습니다. 특히 익명성을 이용한 범죄로까지 이어져 주의가 필요합니다.

Q.

어떤 재정·법률 문제가 있나요?

불법도박 관련 메신저방에 접속해서 바로 나왔을 경우와 며칠~몇 달간 머물며 정보를 보았지만, 도박은 하지 않은 경우에 차이가 있나요?

불법도박 관련 메신저방에 접속해서 얻은 사이트 정보를 우리 학교 친구들에게 알려주었어요. 제가 얻은 이득은 없는데 이것도 처벌받나요?

불법도박 관련 방송을 보다가 제가 중계까지 했어요.
단순히 보기만 할 때랑, 제가 방송을 했을 때랑 처벌에 차이가 있나요?

A.

법률 Tip

단순히 불법도박 관련 메신저방에 접속해서 나왔을 경우와 상당 기간 머물며 정보를 보았으나 도박을 하지 않은 경우의 차이는 없습니다. 다만, 상당기간 메신저방에서 머물러 있었다면 수사기관에서는 도박을 하였을 가능성이 높다고 보고, 좀 더 심도 있는 수사를 할 것으로 보입니다.

불법도박 관련 메신저방에서 얻은 정보를 친구들에게 알려 주었다면, 결국 그 친구가 도박을 하도록 도움을 준 것이므로 도박방조죄가 성립할 수 있습니다. 그리고 더 나아가 그 정보를 이용해 본인이 도박에 가담할 수도 있습니다. 불법도박 관련 메신저방에 우연히 또는 호기심에 들어갔다면 곧바로 그 방에서 나와야 합니다.

불법도박 관련 방송을 보았다고 해서 처벌받지는 않을 것으로 보입니다. 그런데 스스로 불법도박 관련 방송을 했다면, 이는 그 방송을 보는 사람들로 하여금 도박을 하고 싶도록 하거나 도박하는 것을 용이하도록 하는 행위로 평가되어 도박교사죄나 도박방조죄로 처벌될 수 있습니다.

도박관련 방송을 보는 것 자체는 처벌되지 않을 수 있겠지만, 대부분의 경우 그 방송을 본 후 도박에 가담하게 됩니다. 도박관련 방송을 절대로 보아서는 안됩니다.



Part III

우리 마을 청소년이 도박문제로 어려움을 겪고 있다면?

도움 받을 수 있는 곳

지역 도박문제예방치유센터

상담채널

온라인 콘텐츠(넷라인)

홈페이지 조기개입 신청

넷라인 자가치유 프로그램

도움 받을 수 있는 곳·도박문제 예방·치유 전문기관

한국도박문제예방치유원

한국도박문제예방치유원에서는 지역센터 방문상담 외에 전화상담, 화상상담 등도 제공하고 있습니다.

도박문제가 있을 때는 먼저 1336(365일 24시간 운영, 무료) 이용하시고, 채팅상담, 게시판상담, 문자정보제공, 챗봇도 이용할 수 있습니다.

청소년, 보호자에게 안내하여 쉽고, 간편하게 사용할 수 있도록 도와주세요!

도박문제 전문상담



프로세스



지역도박문제예방치유센터명	주소	전화번호
중앙센터	서울시 중구 퇴계로 173 남산스퀘어빌딩 8층	02-740-9100
정선도박문제 회복센터	강원도 정선군 사북읍 사북중앙로 53-2	033-592-8896
부산울산센터	부산시 동구 중앙대로 197 뉴포트빌딩 5층	051-441-2190
대구센터	대구광역시 중구 달성로 37 계성빌딩 5층	053-256-1336
인천센터	인천시 남동구 예술로 206 중앙프라자 A동 901호	032-438-6565
광주전남센터	광주시 북구 운봉로 79 광주개인택시인협 3층	062-369-1368
대전충남센터	대전시 서구 둔산서로 15(둔산동) 새천년빌딩 6층	042-867-0075
경기북부센터	경기도 고양시 일산서구 일산로 684 회망빌딩 4층	031-919-0814
경기남부센터	경기도 수원시 팔달구 효원로 119(매교동) 청궁빌딩 6층	031-243-8280
강원센터	강원도 강릉시 강릉대로 122 2층	033-822-2011
세종충북센터	충청북도 청주시 흥덕구 경산로1 하나빌딩 5층	043-275-0051
전북센터	전라북도 전주시 덕진구 백제대로 594 낙원빌딩 B동 2층	063-255-1336
경북센터	경상북도 포항시 북구 신덕로 274 승리빌딩 2층	054-256-1530
경남센터	경상남도 창원시 성산구 비음로 4번길 36 법우빌딩 4층	055-264-7082
제주센터	제주특별자치도 제주시 서사로 184 한빛빌딩4층	064-751-1336

온라인 자가치유 프로그램 안내

도박문제 네티인에서 도박문제 예방부터 치유까지, 한 번에 만나보세요.

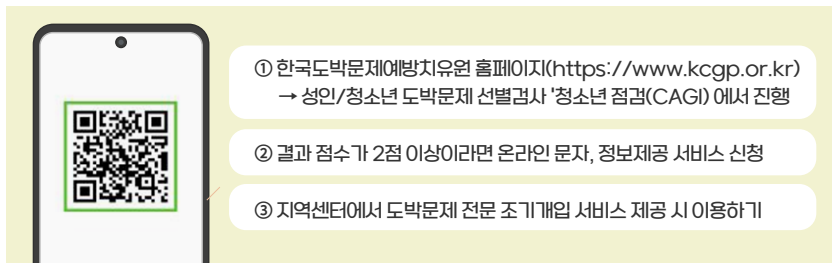
도박문제 바로알기부터 단계별 자가실천 프로그램까지 필요한 모든 것이 들어있어요!
자가실천 프로그램은 단계별 자가점검부터 결과지, 활동지까지 모두 마련되어 있어 학생 스스로 참여할 수 있어요! 전문상담사가 답변을 남겨드리는 게시판 상담, 채팅상담도 가능합니다.



온라인 자가점검 프로그램 안내

도박문제 예방, 우리 아이의 도박문제 수준을 점검하는 것부터 시작해요.

한국도박문제예방치유원 홈페이지에서 자가점검 시행 후, 결과를 안내받으실 수 있습니다.
도움이 필요한 경우 조기개입 서비스 신청까지 한 번에 할 수 있습니다.



〈참고문헌〉

*본 자료의 꼭 지켜야 할 재정원칙과 즉각적으로 취해야 할 재정 조치는 아래 자료에서 일부 발췌, 최신화 하였습니다. 해당 자료는 한국도박문제예방치유원 홈페이지 자료실에서 확인하실 수 있습니다.

「치료 전문가를 위한 재정법률의 이해」(한국도박문제관리센터, 2017)

「가족을 위한 재정전략 안내서」(한국도박문제관리센터, 2017)

도박문제 없는 마을 만들기
(청소년 도박문제 예방 재정법을 이야기)

발행일 2022년 08월 15일

발행인 조 기 조

발행처 한국도박문제예방치유원

편집처 한국도박문제예방치유원 예방홍보팀

서울시 중구 퇴계로 173

Tel : 02-740-9000

Fax : 02-740-9009

www.kcgp.or.kr

헬프라인 무료상담전화: 1336

디자인 콘텐츠랩300



사전 승인 없이 보고서 내용의 무단 복제를 금합니다.

